

الاختصاص والرمز : المعلوماتية: فرع البرمجيات (١٦٨٠١) – فرع الأنظمة والشبكات (١٦٩٠١)
المادة : التنظيم القانوني للمعاملات الإلكترونية
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل: (٤)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على "كراس الإجابة"

I - عالج الاسئلة التالية: (علامة واحدة / سؤال)

١. عرّف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية.
٢. حدد حالتين لا تتحمل فيها المؤسسات القائمة بالتحويل الإلكتروني مسؤولية عدم التنفيذ لأوامر الدفع.
٣. حدد حالتين قانونيتين تُعتبر فيها الرسالة الإلكترونية قد استُلمت من المُرسَل إليه.
٤. هل للكتابة والتوقيع الإلكتروني مفاعيل قانونية في لبنان؟
٥. حدد شرطين لا اعتبار العرض الإلكتروني قائماً.

II - أجب بـ "صواب أم خطأ" وصحح الخطأ: (علامة واحدة / إجابة صحيحة)

١. يُمكن للعميل أن يوافق لاحقاً على عملية التحويل الإلكتروني.
٢. إن إثبات الاسناد الإلكتروني جائز بكافة وسائل الإثبات.
٣. يعتبر مصرف لبنان "البيتكوين" هي مجرد سلعة في لبنان وليست بعملة.

III - اختر الجواب الصحيح: (علامة واحدة / إجابة صحيحة)

١. يُجيز القانون جمع البيانات ذات الطابع الشخصي إذا كانت:
أ- تهدف للترويج التجاري
ب- تكشف عن الحالة الصحية للشخص
ج- بموافقة الشخص المعني
٢. يُسمى استخدام الرمز السري للدفع بالبطاقة:
أ- التوقيع المصرفي
ب- التوقيع الخطي السري
ج- التوقيع الإلكتروني
٣. لا يُمكن لصاحب البطاقة المصرفية الرجوع عن أمر الدفع الإلكتروني إلا بعد الحصول على موافقة:
أ- مصرف لبنان
ب- المستفيد والمؤسسة التي أصدرت البطاقة
ج- المؤسسة التي أصدرت البطاقة
٤. يقوم بتحديد الشيك الرقمي وكيفية إصداره:
أ- جمعية المصارف
ب- هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان
ج- مصرف لبنان
٥. لا يُعد العميل مسؤولاً عن أي قيد على حسابه تتم نتيجة عملية دفع إلكتروني دون وجه حق، إذا أبلغ المؤسسة القائمة بالتحويل من تاريخ قيد العملية خلال فترة: أ- ١٠ أيام
ب- ٦٠ يوماً
ج- ٩٠ يوماً
٦. يُعتبر الإعلان على الموقع الإلكتروني:
أ- عرضاً قانونياً
ب- دعوة للتعاقد
ج- مجرد إعلان
٧. على صاحب البطاقة المصرفية فور علمه بفقدانها أو سرقتها إبلاغ المصرف فوراً:
أ- خطياً أو إلكترونياً
ب- شفهيّاً
ج- خطياً أو إلكترونياً أو شفهيّاً
٨. إن العرض الإلكتروني الموجه الى أشخاص محددين يسمى: أ- عرض خاص
ب- عرض عام
ج- عرض شامل
٩. إن طلب الحصول على بطاقة مصرفية يكون:
أ- خطياً
ب- شفهيّاً
ج- خطياً و شفهيّاً
١٠. يتسم العقد الإلكتروني بالطابع:
أ- الدولي
ب- الاقليمي
ج- المحلي

IV - عالج المسألة القانونية التالية: (علامة واحدة / سؤال)

تقوم شركة "الازدهار" اللبنانية بدفع ثمن ما تستورده دورياً من شركة "شيبا" اليابانية بواسطة "مصرف الاتحاد ش.م.ل." المخوّل من قبلها القيام بعمليات الدفع والتحويل الإلكتروني. وكان آخر تحويل من الشركة اللبنانية للشركة اليابانية البارحة ظهراً.

بتاريخ اليوم ولدى وصول البضاعة المستوردة من الشركة اليابانية تبين وجود نقص واختلاف كبيرين بنوع السلع المستوردة من الشركة المذكورة، فقامت شركة "الازدهار" فوراً بالطلب الى مصرف الاتحاد الرجوع عن أمر الدفع المذكور، لكن المصرف أكد لها عدم إمكانية ذلك قانوناً لان التحويل قد تم.

١. من هو المحقّ برأيك في المسألة الحاضرة؟ ولماذا؟
٢. حدّد الشروط الواجبة قانوناً للرجوع عن أمر دفع أو تحويل إلكتروني.